“5·15”

2019年5月15日早上7时25分许，位于大沥镇沥北社区抱伦村东华街北二巷8号的一民房拆除工地发生一起高处坠落事故，一名工人李泽华在拆楼期间，从三楼坠落受伤，经120抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“5·15”大沥沥北高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住房城乡建设和水利局、大沥镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“5·15”大沥沥北高处坠落事故。

（二）事故发生时间:2019年5月15日早上7时25分许。

（三）事故发生地点:佛山市南海区大沥镇沥北社区抱伦村东华街北二巷8号的一民房拆除工地。

（四）事故单位（个人）:胡朝，曾伟业。

（五）事故伤亡人数:1人死亡。

（六）直接经济损失：约 42 万元。

调查组认定，“5·15”大沥沥北高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.胡朝，男，汉族，1994 年 10 月 25 日出生，住址：湖南省宁远县冷水镇盘市村 2 组。

2.曾伟业，男，汉族，1963 年 9 月 24 日出生，住址：广东省佛山市南海区大沥镇沥北抱伦村东华街北二巷 8 号。

（二）死者的基本情况

死者李泽华，男，汉族，1973 年 2 月 11 日出生，住址：四川省威远县高石镇泡桐村 11 组 14 号。

（三）其他情况

曾伟业是大沥镇沥北抱伦村东华街北二巷 8 号事发房屋屋主，2019 年 5 月 10 日，曾伟业将事发房屋拆除工程发包给胡朝进行施工，两人签订《拆房协议书》。胡朝未取得相关建筑业企业施工资质，并聘请了李泽华等施工工人进行本次拆除作业。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2019 年 5 月 15 日早上 7 时左右，李泽华、严达朋、陈勇三人来到大沥镇沥北抱伦村东华街北二巷 8 号民房拆除工地，进行房屋拆除作业。当天早上 7 时 25 分许，李泽华在房屋二楼拆除承重梁时，意外滑倒坠落至一楼的废砖上，且头部被二楼楼面剪断的钢筋刮伤。严达朋、陈勇、曾伟业发现后立即拨打了 120，

后经120医护人员抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

李泽华未佩戴、使用安全带和安全帽，在未采取任何安全防护措施的情况下进行拆除作业，因滑倒坠落至一楼的废砖上，且头部被二楼楼面剪断的钢筋刮伤，经抢救无效死亡。

（三）事故间接原因

1.胡朝在没有相应施工资质的情况下承接曾伟业发包的房屋拆除工程，未对施工工人提供劳动防护用品，对施工工人安全生产教育培训不到位。

2.曾伟业将房屋拆除工程发包给无相应施工资质的胡朝施工，对施工现场未进行有效监管。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，大沥镇安监、公安等部门到场处理，立即采取如下应急处置措施：1、对事故现场进行警戒，防止无关人员进入，防止次生事件发生。2、责令事故责任人立即停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。3、做好死者家属安抚和事故善后处理工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府组织曾伟业、胡朝、死者李泽华家

属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关人员存在的问题

（一）李泽华未佩戴、使用安全带和安全帽，在未采取任何安全防护措施的情况下进行拆除作业，因滑倒坠落至一楼的废砖上，且头部被二楼楼面剪断的钢筋刮伤，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）胡朝在没有相应施工资质的情况下承接曾伟业发包的房屋拆除工程，未对施工工人提供劳动防护用品，对施工工人安全生产教育培训不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十二条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

（三）曾伟业将房屋拆除工程发包给无相应施工资质的胡朝施工，对施工现场未进行有效监管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定。

六、对事故有关责任人的处理意见

（一）李泽华，因李泽华在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）胡朝，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（三）曾伟业，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，未能有效督促、教育员工使用、佩戴劳动防

护用品，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识。不得将生产经营场所施工作业发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人施工。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）政府各相关部门应加强巡查，对在巡查中发现的企业安全生产主体责任不落实、安全措施不到位、隐患整改不及时、违反劳动纪律的行为要按照相关法律法规的及时处理。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5·15”大沥沥北高处坠落事故调查组

2019年6月27日